



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.003 – Página 1/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO	Emissão: 10/12/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	10/12/2027

1. OBJETIVOS

Padronizar os procedimentos, a instrução e o fluxo processuais referentes a Inexigibilidade de Licitação, para contratação de serviços, em razão da inviabilidade de competição. Dessa maneira, torna-se consideravelmente mais fácil assegurar a qualidade do processo sem prejuízo de desperdício de tempo.

Os processos para contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, para contratação de serviços com fulcro nos artigos 79, Inciso II C/C 81, caput do RLCE 2.0, em razão da inviabilidade de competição, no âmbito do HULW-UFPB/Ebserh fica padronizado, por meio deste documento, fundamentado no PARECER REFERENCIAL Nº 13/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH.

2. MATERIAIS

- Computador.
- Ferramentas e portais digitais.

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

3.1. Procedimentos Iniciais para Aquisição e/ou Contratação através de Inexigibilidade de Licitação

Ao receber o Processo de Compras, criado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) pelo setor requisitante, fazer uma análise inicial e verificar se consta:

- Ofício, com ciência da chefia imediata.

Apensar ao processo SEI documentos que comprovem a exclusividade, a saber:

- Atestado de Exclusividade;
- Confirmação da veracidade do atestado de exclusividade;
- Contrato de exclusividade;
- Declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos, vedada a preferência por marca específica.
- Declaração que não emprega menores/Inexistência de empregado menor.
- Declaração que comprove que a empresa adota práticas de sustentabilidade ambiental.
- Documento de Formalização da Demanda (DFD) I.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.003 – Página 2/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO	Emissão: 10/12/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 10/12/2027

ATENÇÃO:

- Constar a Lista de itens (descritivo, quantidades, unidade de fornecimento, Catálogo de Materiais/ Catálogo de Serviços [CATMAT/CATSER]);
- Fazer uma análise dos CATMAT/CATSER (se estão ativos ou não, se suspensos ou não), das unidades de fornecimento, apresentação, descritivo, etc. Havendo necessidade de ajustes e/ou alterações encaminhar o processo ao setor responsável solicitando providências.
 - DFD II (Incluído e preenchido pela Unidade de Compras e Licitações [UCL] com indicação do(s) integrante(s) administrativo(s);
 - Portaria da Equipe de Planejamento (Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação [EPC] ou Portaria da EPC Permanente);
 - Boletim de Serviço contendo a Portaria de instituição da EPC ou da Portaria da EPC Permanente;
 - Incluir as Portarias de Composição do Colegiado Executivo (Superintendente; Gerência Administrativa [GAD]; Gerência de Atenção à Saúde [GAS] e Gerência de Ensino e Pesquisa [GEP]) e de Delegação de Competências (Portaria SEI nº 08/2019 EBSERH);
 - Incluir a Nota, em caso de ausência de algum membro da EPC;
 - Abrir processo SEI relacionado para consolidar a documentação referente à pesquisa de preços, em conformidade com o artigo 7 do RLCE 2.0, objetivando manter o caráter sigiloso do valor estimado para a contratação.

ATENÇÃO:

No processo de pesquisa de preços relacionado ao processo principal, conter:

- Incluir Certidão de abertura de processo para pesquisa mercadológica, bem como a documentação referente à pesquisa de preços conduzida no âmbito do planejamento referido.
- O processo de pesquisa de preços será minudenciado em Procedimento Operacional Padrão (POP) específico, também construído pela unidade e regulamentado pela Norma - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH.
- Após concluído a pesquisa mercadológica (preço estimado) e já com a previsão orçamentária, retornar ao processo principal, para continuidade da instrução processual.
 - Elaborar junto com a equipe de planejamento da contratação os Estudos Preliminares, em conformidade com o artigo 28 do RLCE 2.0 – Sistema ETP digital (Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020), também incluir a Declaração de Responsabilidade pela elaboração do ETP.
 - Elaborar junto com a equipe de planejamento da contratação a Análise de Riscos, materializada no documento Mapa de Riscos.
 - Incluir a proposta comercial (fornecedor exclusivo).
 - Inserir o Termo de Referência, este documento também deve ser elaborado pela



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.003 – Página 3/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO	Emissão: 10/12/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 10/12/2027

EPC e nele deve constar todas as especificações técnicas para aquisição e/ou contratação do objeto, em conformidade com o artigo 35 do RLCE 2.0.

- Despacho encaminhando para Unidade de Compras e Licitações.

3.2. Da conformidade Inexigibilidade de Licitação

O processo chegando na Unidade de Compras e Licitações:

✓ Verificar o processo SEI, analisando os documentos atendem ao Paracer PARECER REFERENCIAL Nº13/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH.

✓ Analisar se consta além da proposta do fornecedor a tentativa de negociação, caso não realizar ou solicitar a área demandante para realizar a ação e inserir os documentos de comprovação no processo SEI.

✓ Realizar Consulta de Regularidade Fiscal (emissão de certidões) da empresa vencedora nos seguintes sites:

SICAF – CNPJ: <https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf>;

Consolidada – CNPJ: <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>;

TCU: <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:8919262700931::NO:3,4,6>;

CNJ – CPF: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

CEIS/CNEP – CPF: <https://certidoes.cgu.gov.br>;

SIAFI – CNPJ: <https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>

✓ Realizar Consulta de Monitoramento de Partes Relacionadas, no Portal do Empregado.

✓ Verificar o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) da empresa - <https://cadin.pgfn.gov.br/#/home>

ATENÇÃO:

- Compilar todas as certidões em um único documento e incluir no processo SEI, como comprovação de Regularidade Fiscal.

- ✓ Incluir a minuta de contrato (quando couber).

- ✓ Incluir o Parecer Jurídico Referencial 13/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH, desde que o processo esteja em conformidade com o mesmo.

- Caso o processo não se amolde ao parecer referencial jurídico, será necessário envio para análise jurídica individualizada pela Conjur.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.003 – Página 4/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO	Emissão: 10/12/2025	Próxima revisão: 10/12/2027
		Versão: 02	

✓ Incluir a solicitação para Superintendência e Colegiado Executivo, autorização de realização de Inexigibilidade de Licitação, com justificativa fundamentada, e encaminhar para a GAD.

3.3. Publicação da Inexigibilidade de Licitação no compras.gov.br

Após a inexigibilidade estar devidamente aprovada e autorizada pelo Gerente administrativo:

Acessar site do COMPRASNET –
<http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp> – Governo – inserir senha.

Módulo – Novo Divulgação de compras

PCA do ano que será cadastrado a Dispensa/Inexigibilidade

Criar (botão azul superior com símbolo + )

Criar contratação – Preencher todos os campos solicitados pelo sistema, conferir e salvar em PDF cada tela finalizada.

Acessar o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNPC) –
https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 e incluir a página referente a publicação.

ATENÇÃO!

- Consta divulgado o manual do Novo Divulgação de Compras
<https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/cursos-e-capacitacoes/materiais-de-apoio/novo-sistema-divulgacao-de-contratacoes-parte-2.pdf>
- Selecionar a lei 13.303/2016, Artigo 30º, Inciso I.

3.4. Finalização da Inexigibilidade de Licitação

✓ Incluir despacho encaminhando para a DAF e GAD, solicitando autorização para contratação.

✓ Incluir declaração referente à recomendação e ratificação da contratação, em conformidade com os §§1º e 2º do artigo 78 do RLCE 2.0 e disponibilizar em bloco de assinatura para a DAF e GAD.

✓ Submeter ao Colegiado Executivo.

✓ Retornando do Colegiado: Incluir a Declaração de conformidade do processo com o parecer referencial e disponibilizar em bloco de assinatura para EPC, conforme o ANEXO III do Parecer Referencial nº 13/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH.

✓ Incluir a Lista de Verificação Obrigatória – Checklist de Inexigibilidade de Licitação, para certificar a correta instrução processual, conforme o ANEXO II do Parecer Referencial nº 13/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.003 – Página 5/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO	Emissão: 10/12/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 10/12/2027

✓ Enviar processo a área demandante para continuidade dos demais trâmites legais da referida aquisição/contratação.

✓ Dar publicidade no SEI em conformidade com a orientação contida no processo 23477.010054/2022-04, disponibilizadas no link: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hulw-ufpb/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/inteiro-teor-dos-processos-de-compra>.

✓ Cumpridas todas as etapas procedimentais, finalizar o processo SEI.

4. REFERÊNCIAS

EBSERH, **Norma Operacional para Elaboração e Controle de Documentos Institucionais da Ebserh NO. SGQVS.001**, publicada no Boletim de Serviço nº 637, de 06 de agosto de 2019.

EBSERH, **Parecer Referencial nº 13/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH**. Disponível em: processo SEI 23477.002200/2022-10. Acesso em: dezembro 2025.

Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm>. Acesso em: dezembro 2025. BRASIL.

Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm>. Acesso em: dezembro 2025. BRASIL.

EBSERH, **Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH – RLCE 2.0**, de 28 de abril de 2022, atualizado em 24/01/2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view>. Acesso em: dezembro 2025. BRASIL.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	05/07/2023	Elaboração e emissão do documento.
02	10/12/2025	Revisão do POP

Revisão Renata Cristina Fernandes Dantas - Assistente Administrativo - Tamiris Costa Alves Arruda - Assistente Administrativo	Data: 10/12/2025
Análise Rosimere Gonçalves Araújo Gomes, Chefe da Unidade Compras e Licitações	Data: 10/12/2025
Validação Alecsandro da Rocha – Enfermeiro Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Assinado de forma digital por ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Dados: 2025.12.19 11:52:56 -03'00'	Data: 19/12/2025 Documento assinado digitalmente ROSIMERE GONCALVES ARAUJO GOMES Data: 22/12/2025 10:51:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente HENDRIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTIAGO Data: 22/12/2025 12:26:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Aprovação Documento assinado digitalmente LARA BEATRIZ CORREIA FERNANDES DANTAS Data: 29/12/2025 07:50:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Data: ____/____/____